

Tentamen : Belastingrecht 3

Datum : 11 juni 2025

Beschikbare tijd : 2,5 uur

Opgesteld door : Kerngroep Belastingrecht

N.B.

- Het tentamen in CIRRUS is leidend.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	15 punten
Opgave 2	20 punten
Opgave 3	18 punten
Opgave 4	19 punten
Opgave 5	18 punten
Opgave 6	10 punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient **steeds** te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin **mede** door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag het in de literatuurlijst opgenomen wetboek worden geraadpleegd. Dit wetboek is uitsluitend toegestaan *zonder* aantekeningen en verwijzingen naar wetsartikelen. Arceringen en onderstrepingen zijn *wel* toegestaan. Voorts is het gebruik van tabs niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij het wetboek wordt geleverd of lege tabs (in verschillende kleuren is toegestaan).

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2025 of 2024, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Veel succes!

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2025.

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Opgave 1 (15 punten)

Gemeente Amersfoort verricht de volgende activiteiten: a) Ophaaldienst voor bedrijfsafval, b) Groenvoorziening en c) Afgifte bouwvergunningen. In 2024 worden de volgende winsten behaald:

- a) Ophaaldienst voor bedrijfsafval € 100.000;
- b) Groenvoorziening +/- € 5.000;
- c) Afgifte bouwvergunningen € 30.000.

Gevraagd:

- 1) Is Gemeente Amersfoort belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Zo ja, in welke artikelen is dat geregeld en hoeveel bedraagt de belastbare winst over 2024? Zo nee, waarom niet?

Stel dat de drie bovengenoemde activiteiten plaatsvinden in drie afzonderlijke BV's waarvan Gemeente Amersfoort alle aandelen bezit.

Gevraagd:

- 2) Wie is/zijn in dat geval belastingplichtig voor vennootschapsbelasting en in welke artikelen is dat geregeld?

John Bever is directeur-enig aandeelhouder van Bever Automaterialen BV. John is daarnaast een groot liefhebber van dressuurpaarden. Anne, de dochter van John, bezit een dressuurpaard waarmee zij internationale dressuurwedstrijden rijdt. Bever Automaterialen BV betaalt de kosten van de stalling en de verzorging van het paard van Anne voor een bedrag van € 25.000 en Bever Automaterialen BV ontvangt hiervoor geen vergoeding van Anne of John. Er is geen sprake van enige reclame van Bever Automaterialen BV bij het dressuurpaard of op de (wedstrijd)kleding van Anne.

Gevraagd:

- 3) Wat houdt het renpaardenarrest (HR BNB 2002/290) in essentie in?
- 4) Zijn de kosten van € 25.000 aftrekbaar voor Bever Automaterialen BV?

Opgave 2 (20 punten)

De vennootschappen A Ltd en B Co houden via een samenwerkingsverband C VOF de aandelen in D BV. C VOF en D BV zijn gevestigd in Nederland. A Ltd is gevestigd in Staat A en deze staat ziet C VOF als niet transparant. B Co is gevestigd in Staat B en deze staat ziet C VOF, evenals Nederland, wel als transparant.

A Ltd is voor 60% gerechtigd tot de winst van C VOF en B Co is voor 40% gerechtigd tot de winst van C VOF. D BV heeft een royalty van € 250.000 betaald aan C VOF.

Gevraagd:

- 5) Is C VOF belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Zo ja, waarom en in welke artikelen is dat geregeld en zo nee, waarom niet?
- 6) Gesteld dat C VOF binnenlands belastingplichtig is, is dan de winst van C VOF welke toerekenbaar is aan B Co belast in Nederland bij C VOF en/of B Co? Zo ja, waarom en in welke artikelen is dat geregeld en zo nee, waarom niet?

A Ltd gevestigd in staat A bezit daarnaast alle aandelen in E BV welke is gevestigd in Nederland. A Ltd heeft een lening verstrekt aan E BV van € 500.000 tegen een rentepercentage van 2% terwijl een zakelijke rente 5% bedraagt. E BV heeft € 10.000 rente betaald aan A Ltd. In Staat A wordt de werkelijk ontvangen rente van € 10.000 in aanmerking genomen.

Gevraagd:

- 7) Geef aan welk bedrag aan rente aftrekbaar is voor E BV en in welk(e) artikel(en) dat is geregeld. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Stel dat D BV eind 2022 een nog te verrekenen verlies heeft van € 6 miljoen. In 2023 en 2024 behaalt D BV een belastbare winst van respectievelijk € 5 miljoen en € 2,5 miljoen.

Gevraagd:

- 8) Onder welke voorwaarde(n) kan - in het algemeen - een verlies worden verrekend met de belastbare winsten van het voorafgaande jaar en de volgende jaren?
- 9) Bereken het belastbaar bedrag 2023 en 2024 van D BV.

Opgave 3 (18 punten)

Beerends Holding BV bezit alle aandelen in Beerends Fashion BV en Beerends Promotions BV. De drie genoemde vennootschappen zijn allen gevestigd in Amsterdam. Er is géén sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Beerends Holding BV heeft aan Beerends Fashion BV begin 2024 een deelnemerschapslening ex artikel 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969 verstrekt van € 400.000. Beerends Fashion BV betaald hierover in 2024 een zakelijke rente van € 40.000.

Gevraagd:

- 10) Noem de cumulatieve eisen, waaraan, in beginsel, een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een deelnemerschapslening ex artikel 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969?
- 11) Is de zakelijke rente van € 40.000 die Beerends Fashion BV betaald aan Beerends Holding BV, belast bij Beerends Holding BV?

Een deelnemerschapslening wordt voor fiscale toepassingen geherkwalificeerd tot fiscaal eigen vermogen (informeel kapitaal).

Gevraagd:

- 12) In welke overige twee gevallen dient vreemd vermogen voor fiscale toepassingen ook te worden geherkwalificeerd tot fiscaal eigen vermogen?

De op de Antillen gevestigde vennootschap Bear Finance NV bezit 100% van de aandelen in Beerends Holding BV. In 2025 leent Bear Finance NV € 5.000.000 uit aan Beerends Holding BV tegen een zakelijk rentepercentage van 4%. Deze lening houdt direct verband met de aankoop door Beerends Holding BV van een 50% belang in Beerends Hamburg GmbH gevestigd in Hamburg (Duitsland). Het tarief voor de vennootschapsbelasting op de Antillen bedraagt 3%.

Gevraagd:

- 13) Geef onder vermelding van het/de van toepassing zijnde wetsartikel/wetsartikelen aan of de rentekosten van € 200.000 aftrekbaar zijn bij Beerends Holding BV. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Opgave 4 (19 punten)

Eliza BV, gevestigd te Haarlem, is een projectontwikkelaar in vastgoedprojecten in Europa en bezit al enige jaren alle aandelen in Irish Capital Ltd. Irish Capital Ltd is een financieringsmaatschappij en is in Ierland gevestigd. In Ierland geldt een vennootschapsbelastingtarief van 12,5%. Daarnaast kent Ierland een kostenaftrek van € 42.500. Nederland kent een dergelijke kostenaftrek niet. Irish Capital Ltd heeft in 2024 € 5 miljoen uitgeleend aan Eliza BV tegen een rentepercentage van 4%, wat volledig zakelijk is. Irish Capital Ltd heeft € 5 miljoen eigen vermogen en heeft dit geheel uitgeleend aan Eliza BV. Deze vordering vormt haar enige bezitting en is een vrije belegging in de zin van art. 13, lid 12, Wet Vpb 1969. Irish Capital Ltd is niet een actieve financieringsmaatschappij als

bedoeld in art. 13, lid 12, onderdeel b, ten eerste, Wet Vpb 1969. Irish Capital Ltd heeft in 2024 naast de rente geen overige inkomsten gehad.

Gevraagd:

- 14) Geldt voor Eliza BV ten aanzien van haar belang in de in Ierland gevestigde Irish Capital Ltd de deelnemingsvrijstelling? Zo ja, in welk(e) artikel(en) is dat geregeld en zo nee, waarom niet?

Eliza BV bezit daarnaast sinds jaren 60% van de aandelen in Christal Parcs SA. Deze vennootschap is gevestigd in Frankrijk en exploiteert een vakantiepark. Omdat het vakantiepark erg gedateerd is, lijdt het de laatste jaren flinke verliezen. Op 30 mei 2025 is Christal Parcs SA ontbonden en vereffend. Het opgeofferd bedrag van Eliza BV in Christal Parcs SA bedraagt € 7 miljoen en de liquidatie-uitkering bedraagt € 500.000. In het laatste winstjaar 2021 heeft Christal Parcs SA nog een dividenduitkering gedaan aan Eliza BV van € 200.000.

Gevraagd:

- 15) Per 1-1-2021 is de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in werking getreden. Beschrijf de drie opgenomen beperkingen van de liquidatieverliesregeling.
- 16) Wat is de essentie (ratio) van de liquidatieverliesregeling van art. 13d Wet Vpb 1969?
- 17) Bereken het liquidatieverlies 2025 voor Eliza BV.
- 18) Hoe hoog is het liquidatieverlies 2025 voor Eliza BV indien Christal Parcs SA niet in Frankrijk maar in Marokko gevestigd zou zijn.

Opgave 5 (18 punten)

Tyre Holding BV vormt vanaf 2020 een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met haar 100% dochtervennootschappen Tyre Tilburg BV en Tyre Eindhoven BV. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Per 2 januari 2021 heeft Tyre Tilburg BV een bedrijfspand verkocht aan Tyre Eindhoven BV voor de fiscale boekwaarde van € 1.500.000. Het pand was getaxeerd op € 1.750.000 op de taxatiedatum 2 januari 2021. Tyre Holding BV verkoopt de aandelen in Tyre Eindhoven BV op 1 februari 2025 aan een derde. De stille reserve in het pand bedraagt dan € 600.000.

Gevraagd:

- 19) Noem drie andere voordelen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, naast het voordeel van het doen van maar één aangifte vennootschapsbelasting.
- 20) Per wanneer wordt de fiscale eenheid tussen Tyre Holding BV en Tyre Eindhoven BV verbroken?
- 21) In hoeverre leidt de verbreking van de fiscale eenheid tot winst en zo ja tot welk bedrag? Werk hierbij de voordeligste oplossing uit (alternatieve berekening).
- 22) Waarom is – meer in het algemeen - de in vraag 21) bedoelde antimisbruikwetgeving in de Wet Vpb 1969 opgenomen?

Tyre Holding BV bezit daarnaast vanaf 1 januari 2025 alle aandelen in de in België gevestigde aandelenvennootschap Tyre Antwerpen Bvba. Tyre Antwerpen Bvba bezit alle aandelen in de in Nederland gevestigde Tyre Breda BV.

Gevraagd:

- 23) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of Tyre Breda BV per 1 januari 2025 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Tyre Holding BV.

Tyre Holding BV bezit vanaf 1 januari 2025 ook alle aandelen in de in Frankrijk gevestigde Tyre Paris SA. Deze laatste vennootschap beschikt over een vaste inrichting in Nederland.

Gevraagd:

- 24) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of de vaste inrichting van Tyre Paris SA per 1 januari 2025 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Tyre Holding BV.

Opgave 6 (10 punten)

De in Groningen gevestigde Groningerhuis BV wenst met toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit (ex artikel 14 Wet Vpb 1969) de gehele onderneming van de eveneens in Groningen gevestigde Meervliet BV over te nemen tegen uitreiking van aandelen. De fiscale vermogensopstellingen van beide vennootschappen zien er ultimo 2024 als volgt uit.

Groningerhuis BV (bedragen x € 1.000)

Onroerende goederen	1.600	Aandelenkapitaal (400 aandelen)	400
Overige activa	700	Winstreserves	1.600
		Passiva	300
Totaal	2.300	Totaal	2.300

Meervliet BV (bedragen x € 1.000)

Onroerende goederen	550	Aandelenkapitaal (200 aandelen)	200
Overige activa	300	Winstreserves	400
		Passiva	250
Totaal	850	Totaal	850

De stille reserves in Groningerhuis BV bedragen € 500.000, de stille reserves in Meervliet BV bedragen € 225.000. De latente vennootschapsbelasting bedraagt 20%.

Gevraagd:

- 25) Hoeveel aandelen dient Groningerhuis BV uit te geven om de onderneming van Meervliet BV over te nemen?
- 26) Stel de fiscale balansen op van beide vennootschappen na de fusie.